

EXPEDIENTE 050-2026-JRD-CARD-ANKAWA INTL

ACTA DE INICIO DE FUNCIONES

ACTA DE INICIO DE FUNCIONES DE LA JUNTA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS DEL CONTRATO N° 068-2025-GRA, PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN LA VÍA AR-116 (EMP. PE 34C-DESVIO CAYMA-CABRERIAS-EMP. PE 34APAMPA CAÑAHUAS) EN LOS DISTRITOS DE CAYMA Y YURA DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" CON CUI 2519181.

En la ciudad de Arequipa, siendo las 09:17 horas del 19 de agosto de 2026, mediante la plataforma Meet, se constituyen los intervinientes, para la suscripción del Acta de Inicio de Funciones, a fin de dar inicio a las funciones de la Junta de Resolución de Disputas (en adelante, JRD) del CONTRATO N° 068-2025-GRA, para la ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN LA VÍA AR-116 (EMP. PE 34C-DESVIO CAYMA-CABRERIAS-EMP. PE 34APAMPA CAÑAHUAS) EN LOS DISTRITOS DE CAYMA Y YURA DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" con CUI 2519181.

1. **GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA** con **RUC 20498390570**, y con domicilio legal en la Av. Union N°200, Urb. Cesar Vallejo, Paucaroata, Arequipa, debidamente representado por la Jefa de la Oficina Regional de Administración **MG. CPCC. MARVIN CONDORI ALMIRON**, identificada con DNI 29546899, designado mediante Resolución Ejecutiva Regional N°255-2025-GRA/GR; señalando como medio de comunicación para fines de notificación mesa de partes virtual:

<https://mpv.regionarequipa.gob.pe/#/>

Asimismo, con correos electrónicos:

administracion@regionarequipa.gob.pe

2. **CONSORCIO VIAL YURA** con **RUC 20450905152** (integrado por LEVON SOUTH AMERICA S.A. SUCURSAL DEL PERU con RUC 20608429191 y CIA INMOBILIARIA MONTENEGRO S.A.C. con RUC N°20450905152), debidamente representando por su Representante Común **SR. ALEJANDRINO RAMOS MELENDEZ** identificado con DNI 08664106, con domicilio legal común en la Calle Luis Felipe Villaran N°362 Dpto 501, distrito San Isidro, provincia y departamento de Lima, con correo electrónico gerencia@inmobiliariamontenegro.com

3. **JUNTA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS**, integrada por los adjudicadores: i) **ING. ÚRSULA MARIA MORA DEVOTO** identificada con DNI 02884667, con domicilio en Calle José María de Hernando 102 Dpto 302 Urbanización Las Gardenias, distrito de Santiago de Surco, provincia y departamento de Lima, con correo electrónico: ursulamora@yahoo.com, ii) **ING. KARINA PIÑA LOZADA** identificado con DNI 25789935, y con domicilio en Jr. Alejandro Deustua 188, distrito de Miraflores, provincia de Lima y departamento de Lima, y dirección

electrónica karpinloz@gmail.com, iii) **ING. GERBER JOSAFATT ZAVALA ASCAÑO** identificado con DNI 22521894 y con domicilio en Jr. Jorge Chávez N° 231-102, distrito de Breña, provincia de Lima y departamento de Lima, con correo electrónico: gerber_zavala@yahoo.com

A efectos de dar iniciadas las funciones de la Junta de Resolución de Disputas (en adelante la JRD), corresponde indicar lo siguiente:

Los Adjudicadores de la JRD declaran haber sido debidamente designados de acuerdo con las normas de contrataciones del Estado, reglas aplicables del CARD-ANKAWA INTERNACIONAL, aceptada por las partes, y reiteran no tener incompatibilidades para el cumplimiento del encargo, ni vínculo alguno con las partes, obligándose a desempeñar con imparcialidad y probidad la labor encomendada en virtud de lo establecido en el numeral 7.21 de la Directiva.

En este acto, las partes no expresaron disconformidad respecto de los Adjudicadores de la JRD, ni informaron de alguna causal que pudiera motivar su recusación.

Por consiguiente, en este acto, se procede a declarar el inicio de las funciones de la JRD:

DEL CENTRO A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JRD

1. De conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento Interno del CARD-ANKAWA INTERNACIONAL, la Secretaria General Adjunta (e), abogada SHEYLA KATYA KANCHA CASTAÑEDA, con correo electrónico secretaria.adjunta@ankawagroup.org y números de contacto: +51 933888024, se encargará de la tramitación de la JRD administrativamente, junto con el Gestor de JRD.

ADMINISTRACIÓN DE LA JRD, CONTRATO Y NORMAS APLICABLES

2. De conformidad con lo dispuesto en el acápite 6.1 de la Directiva N° 012-2019-OSCE, se conforma una Junta de Resolución de Disputas para el CONTRATO N° 068-2025-GRA, para la ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN LA VÍA AR-116 (EMP. PE 34C-DESVIO CAYMA-CABRERIAS-EMP. PE 34APAMPA CAÑAHUAS) EN LOS DISTRITOS DE CAYMA Y YURA DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA", regulada por la Ley 30225 y su Reglamento, las directivas emitidas por OSCE y los Reglamentos del CARD-ANKAWA INTERNACIONAL (en adelante, las "Normas Aplicables a las JRD"), la cual tendrá a su cargo el ejercicio de las funciones de prevención, consultiva y resolución de controversias derivadas del contrato de obra, conforme a las normas aplicables de la JRD.
3. Al encontrarse el CONTRATO dentro del ámbito de las normas de Contratación con el Estado, serán aplicables al presente caso la Ley de Contrataciones con el Estado vigente a la suscripción del CONTRATO y su Reglamento, así como las Directivas que emita el OSCE.
4. Además, la Junta de Resolución de Disputas, el personal encargado del Centro y las partes registrarán su accionar conforme a la Directiva 12-2019-OSCE/CD emitida

por el OSCE o el dispositivo legal que la sustituya y el Reglamento del CARD-ANKAWA INTERNACIONAL.

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

5. De acuerdo con el artículo 246.2 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo 344-2018-EF, los procedimientos de la JRD son regidos por la Ley 30225, su Reglamento, la Directiva 12-2019-OSCE/CD, el Contrato Tripartito celebrado entre los Adjudicadores de la JRD y las partes; así como, las disposiciones que emita la Junta de Resolución de Disputas, supletoriamente por las directivas y reglamentos del Centro, en dicho orden de prelación.

SEDE ADMINISTRATIVA DEL CARD-ANKAWA INTL

6. Se establece como lugar y sede administrativa del CARD-ANKAWA INTERNACIONAL, la ciudad de Cusco, sin perjuicio de prestar el servicio de JRD en todo el territorio peruano.
 - Dirección: Jirón Los Álamos D1, La Florida, Wánchaq, Cusco
 - Horario de Atención: De lunes a viernes de 8:00 a 13:00 horas y de 14:00 a 17:30 horas.
 - Correo electrónico:
jrdgestor02@ankawagroup.org, arbitrationcenter@ankawagroup.org de lunes a viernes de 08:00 a 23:59.

COMUNICACIONES

7. La presentación de todo tipo de documentos emitidos por las partes y los miembros de la JRD deberán ser enviados a la dirección electrónica de la Mesa de Partes Virtual del CARD-ANKAWA INTERNACIONAL, arbitrationcenter@ankawagroup.org con copia al correo electrónico jrdgestor02@ankawagroup.org.
8. Los archivos que se adjunten a los correos electrónicos no deben exceder los 25 Mb. No obstante, los archivos que superen dicha capacidad deberán ser compartidos a través de las plataformas virtuales que estimen convenientes (Google Drive, We transfer, entre otras) siendo necesario que remitan el enlace y habiliten el acceso, a fin de descargar el archivo, debiendo mantenerse habilitado dicho enlace durante todo el desarrollo de la JRD.
9. La presentación de todo tipo de documentos por parte de la JRD, el Centro y las partes vía correo electrónico, deberá efectuarse de lunes a viernes (días hábiles) en el horario de 8:00 a 23:59, siendo que, pasada esa hora, el documento será considerado como presentado al siguiente día hábil.
10. La recepción de todo documento se tendrá por notificado el día de envío, corriendo los plazos desde el día siguiente de recibido el correo.
11. Todo tipo de comunicación emitida a las direcciones electrónicas proporcionadas por las partes se tendrá por efectuada, sin necesidad de la emisión de confirmación alguna.

12.Queda bajo responsabilidad de las partes, el mantenimiento y revisión de los correos electrónicos oficiales indicados.

13.Los pronunciamientos, actas y demás documentos emitidos por la JRD y documentos adjuntos (de ser el caso) se remitirán en versión PDF. Siendo posible la remisión de enlaces, en caso se requiera adjuntar al correo electrónico, documentos u archivos que superen la capacidad de 25Mb.

DOCUMENTOS Y CARACTERÍSTICAS

14.El documento debe reunir los requisitos de seguridad y pertinencia, en el marco de la buena fe y espíritu de colaboración al que deben sujetarse los usuarios y/o partes.

15.Como asunto del correo a remitir debe consignarse el número de expediente y la expresión concreta del pedido.

16.Los documentos deben cumplir las siguientes características:

- Formato PDF.
- Los documentos tienen que ser legibles.
- Los documentos tienen que ser foliados en la parte superior y/o inferior derecha de cada hoja.

GESTOR DE LA JRD

17.De conformidad al numeral 13 del artículo 19 del Reglamento Interno del CARD-ANKAWA INTERNACIONAL, se designa como Gestor de la JRD a la Abg. Erika Salazar Navia, con correo electrónico jrdgestor02@ankawagroup.org y números de WhatsApp: + 51 960370237, quien estará a cargo de asistir a los Adjudicadores y a las partes en todo lo relacionado al servicio de la JRD.

DOMICILIOS

18.Los domicilios de las partes para los fines de la tramitación de la JRD son los siguientes:

	ENTIDAD	CONTRATISTA
	GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA JEFA DE LA	CONSORCIO VIAL YURA
UBICACIÓN	Av. Union N°200, Urb. Cesar Vallejo, Paucaroata, Arequipa	la Calle Luis Felipe Villaran N°362 Dpto 50, distrito San Isidro, provincia y departamento de Lima
CORREOS	https://mpv.regionarequipa.gob.pe/#/administracion@regionarequipa.gob.pe	gerencia@inmobiliariamontenegro.com
TELÉFONO		
REPRESENTANTE	MG. CPCC YSOLA BERROA ATENCIO	SR. ALEJANDRINO RAMOS MELENDEZ

19. El CARD-ANKAWA INTERNACIONAL será el encargado de efectuar las notificaciones o comunicaciones a las partes, a los Adjudicadores de la JRD, mediante cartas u comunicados, según corresponda en medio electrónico (digital).
20. Las notificaciones o comunicaciones que sean realizadas por el CARD-ANKAWA INTERNACIONAL a las partes y a la JRD vía correo electrónico serán válidas. En ese sentido, las partes y la JRD indicarán direcciones de correos electrónicos válidos y hábiles. Asimismo, será responsabilidad de las partes mantener habilitadas las direcciones de correo electrónico, entendiéndose que las notificaciones o comunicaciones remitidas por el CARD-ANKAWA INTERNACIONAL son válidamente notificadas.
21. Las notificaciones o comunicaciones del CARD-ANKAWA INTERNACIONAL se considerarán recibidas en el día hábil en que hayan sido remitidas vía correo electrónico.
22. El domicilio, para los fines de la tramitación de la JRD, no se entenderá modificado, mientras no haya comunicación expresa e indubitable por escrito presentada ante el CARD-ANKAWA INTERNACIONAL, en la que se señale su variación, fijando su nuevo domicilio.
23. Asimismo, las comunicaciones o solicitudes que sean realizadas por las partes al CARD-ANKAWA INTERNACIONAL y a la JRD vía correo electrónico serán válidas y se consideraran recibidas el día en que hayan sido remitidas vía correo electrónico.

GASTOS GENERADOS POR LA ACTUACIÓN DE LA JRD

24. Los honorarios de los Adjudicadores de la JRD y gastos de administración del Centro fijados en el Contrato Tripartito serán cancelados por las partes (la Entidad y el Contratista) en forma proporcional, y en mérito a lo establecido en la CLÁUSULA CUARTA del Contrato Tripartito.
25. Los honorarios de los Adjudicadores de la JRD y la tasa administrativa del CARD-ANKAWA INTERNACIONAL serán pagados mensualmente y por adelantado, de acuerdo a lo establecido en la CLAUSULA CUARTA del Contrato Tripartito (numeral 4.5), previo envío a través del Centro de los comprobantes de pagos respectivos (facturas y/o honorarios profesionales, según corresponda), siendo que los pagos se harán por depósito bancario en las cuentas proporcionadas y consignadas en el numeral 4.6 de la Cláusula Cuarta del contrato.
26. Las partes (Entidad y Contratista) se comprometen a efectuar el pago correspondiente, antes del viaje o de la diligencia programada a fin de asegurar que la misma se realice con normalidad. Se deja constancia que los traslados deberán realizarse vía aérea, a través de la aerolínea que cuente con vuelos frecuentes y los pasajes deben permitir llevar un artículo personal y u equipaje

en cabina de 10 kg. El alojamiento en la ciudad de Arequipa u otra donde sea necesaria, debe ser reservado con anticipación por la parte encargada, debiendo cubrir todo el periodo de diligencia, incluyendo de ser el caso horario extendidos.

VISITAS, REUNIONES, PEDIDOS DE OPINIÓN Y/O DECISIÓN Y AUDIENCIAS

- 27.** Las Visitas, Reuniones, Pedidos de Opinión y/o Decisión y las Audiencias se registrarán por lo señalado en los numerales 7.9 a 7.17 de la Directiva 12-2019-OSCE-CD.
- 28.** De acuerdo con lo establecido en el numeral 7.8 de la Directiva 12-2019-OSCE-CD, las partes deberán informar oportunamente sobre la ejecución de la obra, debiendo remitir el Informe de Seguimiento con la anticipación debida previa a la visita o reuniones que se lleven a cabo, informe que corresponderá al Informe Mensual de Obra.
- 29.** A fin de facilitar los aspectos logísticos y administrativos, se acuerda que la organización y costos de la primera visita presencial, estará a cargo de la Contratista, la segunda de la Entidad y así sucesivamente de manera alternada, es decir, asumirán el 100% de los gastos cuando correspondan.
- 30.** Las visitas se realizarán conforme al acuerdo de las partes, y que podrán solicitar expresamente que dichas actuaciones se realicen de forma presencial y/o virtual, si así lo consideran pertinente.
- 31.** La JRD, fijará las reglas, así como los protocolos que deben observarse para el normal y adecuado desarrollo de las Visitas y Reuniones presenciales.
- 32.** Las Visitas y Reuniones, serán grabadas, las mismas que serán parte del expediente de la Junta de Resolución de Disputas.

CALENDARIO DE REUNIONES Y VISITAS PERIÓDICAS A LA OBRA

- 33.** El siguiente calendario ha sido propuesto por los Adjudicadores y aceptado por las partes en concordancia a lo regulado en el numeral 7.9 de la DIRECTIVA N° 012- 2019-OSCE/CD; el mismo que ha sido determinado sobre la base del cumplimiento de las funciones de los Adjudicadores de prevenir el surgimiento de conflictos o desacuerdos y a efectos de mantenerse adecuadamente informado de la ejecución de la obra.

Este calendario es tentativo, pudiendo modificarse según necesidad para el cumplimiento de las funciones de los Adjudicadores o a requerimiento de las partes, correspondiendo que, en cada reunión o visita, las partes y los Adjudicadores acuerden ratificar la fecha prevista o de ser el caso reprogramarla.

CALENDARIO DE VISITAS	FECHA	HORA	MODALIDAD
Primera visita	03-09-2026		Presencial

34. Las partes comunicarán al CARD-ANKAWA INTERNACIONAL, cuando sea pertinente, y antes de la primera visita física de la JRD, el nombre y teléfono de contacto de las personas encargadas responsables de coordinar con el CARD-ANKAWA INTERNACIONAL los aspectos logísticos y administrativos como son la reserva del hotel, la movilidad y el traslado en la ciudad de Cusco a la Obra.

REGISTRO EN EL SEACE

35. La Entidad, deberá tramitar e informar el registro del Centro al Contrato N° 068-2025-GRA, en la plataforma correspondiente (SEACE), en el plazo de diez (10) días hábiles, contados a partir del día siguiente de la firma del Contrato Tripartito y Acta de Inicio de Funciones, previa solicitud del Centro que administra la JRD.

DOCUMENTOS PARA PROVEER A LA JRD

36. Las partes se obligan a alcanzar a la JRD, a través del Centro dentro de los **diez (10) días hábiles** de suscrito este documento, la siguiente documentación en archivo digital, en formato editable y/o en formato PDF:

- a) Documentos de Licitación (Bases, Bases Integradas, Pliego de Absolución de Observaciones, Pliego de Absolución de Consultas)
- b) Propuesta Técnico-Económica del Contratista.
- c) Contrato de Ejecución de Obra y Adendas.
- d) Contrato de Supervisión y Adendas.
- e) Valorizaciones de Obra tramitadas.
- f) Documento de aprobación de Adicionales y Deductivos de obra, de existir.
- g) Documento de aprobación de Ampliaciones de Plazo, de existir
- h) Copia de los Actuados (Cartas cursadas entre la Entidad / Supervisión / Contratista / Cuadro Resumen de Pagos y/o Adelantos otorgados al contratista)
- i) Los cronogramas además de ser presentados en PDF, es necesaria su presentación en Microsoft Project.
- j) Otros documentos que sean requeridos por la JRD.

37. Las partes se comprometen a alcanzar a la JRD, copia del cuaderno de obra digital.

38. En este punto, se acuerda que previa a las reuniones que se lleven a cabo, las partes alcanzarán a la JRD, con 3 días de anticipación como plazo mínimo, el

Informe de Seguimiento a la Obra y la Matriz de Riesgos y otros documentos que consideren necesarios.

Siendo las 09:40 horas del día 19 de agosto de 2026, luego de leída el presente Acta, las partes asistentes, los Adjudicadores de la Junta de Resolución de Disputas y el Secretario General del CARD-ANKAWA INTERNACIONAL, procedieron a firmar cuatro (4) ejemplares en señal de aceptación y conformidad, sin observación alguna, por lo que se declara Instalada la JRD y el inicio de sus funciones.